

Datei: 06_email_akteneinsicht_und_rueckfragen.eml

Von	"RA Dr. Enno Falkenberg" <kanzlei@example.invalid>
An	dezernat@example.invalid
Datum	Thu, 02 Jul 2026 09:42:00 +0000
Betreff	Akteneinsicht und Rückfragen - Staatsanwaltschaft Duisburg, 220 Js 1180/25

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Sache Staatsanwaltschaft Duisburg, 220 Js 1180/25 bitte ich um vollständige Akteneinsicht einschließlich aller digitalen Originaldateien, Metadaten, Vermerke über Sicherstellung und Nachlieferungen.

Für die laufende Bearbeitung sind derzeit besonders wichtig:

- vollständige Beweismitteldateien ohne Vorsortierung,
- Nachweise zur Belehrung und zur Sicherungskette,
- alle noch ausstehenden Gutachten oder Plattform- beziehungsweise Providerantworten,
- Termin- und Friststand mit Zustellnachweisen.

Der nächste beabsichtigte Arbeitsschritt lautet:

Revisionsbegründung mit vollständiger Verfahrensrüge finalisieren, Protokollberichtigung beobachten und Sachrüge als Auffangnetz knapp, aber tragfähig formulieren.

Mit freundlichen Grüßen

RA Dr. Enno Falkenberg

Datum;Ereignis;Friststatus;Bearbeitungsvermerk		
12.02.2026;Urteil Landgericht Duisburg: fünf Jahre und sechs Monate;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
12.02.2026;Revision zu Protokoll eingelegt;sofort prüfen;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
20.04.2026;schriftliche Urteilsgründe zugestellt;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
20.05.2026;Fristende Revisionsbegründung;sofort prüfen;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
07.06.2026;Protokollberichtigung durch Vorsitzenden angeregt;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
18.06.2026;Erwiderung auf Berichtigungsvermerk vorbereitet;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
laufend;Akteneinsicht und Nachlieferungen;offen;jede neue Datei mit Blattzahl und Beweisrichtung erfassen		

Tabellenblatt: Beweismittel

Beweismittel	Quelle	Belastender Kern	Entlastender Ansatz	Arbeitsauftrag
Beweisantrag	Schriftsatz Verteidigung	konkretes Alibi	Protokollwortlaut verkürzt	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Urteilsgründe	LG Duisburg	knappe Ablehnung	keine Vernehmung Taxifahrer	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Taxi-App-Export	Fahrtenliste Nowak	Fahrt Bahnhof zur Tatzeit	GPS-Genauigkeit begrenzt	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Video Getränkemarkt	Kamera 2	Tätergröße ungefähr passend	Gesicht unscharf	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Mitangeklagter	Belastungszeuge	direkte Belastung	Kronzeugeninteress e möglich	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren

Tabellenblatt: Verfahrenslinien

Linie	Nutzen	Risiko	Nächster Schritt
Einlassungsoption	kann Strafzumessung und Einstellung fördern	öffnet Angriffsflächen bei unklarer Beweislage	erst nach Akteneinsicht final entscheiden
Beweisantrag	zwingt Gericht zu Tatsachenkern	bei Ausforschung schwach	konkret mit Beweistatsache formulieren
Verständigung oder Einstellung	schnelle Erledigung möglich	Nebenfolgen und Einziehung beachten	Auflagenhöhe und Schuldanerkenntnis trennen
Schutz- oder Haftfrage	sofortige praktische Wirkung	Beweismaß und Fristen streng	Beschluss und Aktenlage synchronisieren

Mandatsnotiz Erstgespräch

Bundesgerichtshof über Landgericht Duisburg, 7 KLS 220 Js 1180/25 | Staatsanwaltschaft Duisburg, 220 Js 1180/25

Mandatsziel

Murat Candan, verurteilt wegen schweren Raubes benötigt eine schnelle, aber belastbare Einordnung der Lage. Der erste Schritt ist kein Rundumschlag, sondern die Sicherung der fristkritischen Punkte, die Trennung der Rollen und die Entscheidung, ob geschwiegen, vorgetragen oder ein Antrag gestellt wird.

Sofortfragen

Welche Frist läuft tatsächlich und wodurch wurde sie ausgelöst?

Welche Originaldaten fehlen noch und wer besitzt sie?

Welche Einlassung ist bereits aktenkundig oder faktisch erfolgt?

Welche Nebenfolge droht sofort praktisch zu wirken?

Revisionsbegründung mit vollständiger Verfahrensrüge finalisieren, Protokollberichtigung beobachten und Sachrüge als Auffangnetz knapp, aber tragfähig formulieren.

Beteiligte

Punkt	Inhalt
Beschuldigte oder betroffene Person	Murat Candan
Mandatsbezug	Murat Candan, verurteilt wegen schweren Raubes
Gericht	Bundesgerichtshof über Landgericht Duisburg, 7 KLS 220 Js 1180/25
Staatsanwaltschaft	Staatsanwaltschaft Duisburg, 220 Js 1180/25
Verteidigung oder Vertretung	RA Dr. Enno Falkenberg, Essen

Sachverhalt und Chronologie

Bundesgerichtshof über Landgericht Duisburg, 7 KLS 220 Js 1180/25 | Staatsanwaltschaft Duisburg, 220 Js 1180/25

Arbeitsfassung Sachverhalt

Das Landgericht Duisburg verurteilte Murat Candan wegen eines Überfalls auf einen Getränkemarkt. Die Kammer stützte sich wesentlich auf die Aussage eines Mitangeklagten und eine unscharfe Videoaufnahme. Die Verteidigung hatte beantragt, den Taxifahrer Karol Nowak zu vernehmen, der Candan zur Tatzeit am Bahnhof gesehen haben will. Der Antrag wurde als bedeutungslos abgelehnt.

Das Hauptverhandlungsprotokoll enthält den Wortlaut des Beweisantrags nur verkürzt. Die Verteidigung besitzt eine eigene Mitschrift und den eingereichten Antrag als PDF. Die Urteilsgründe würdigen das Alibi nur knapp und verweisen darauf, der Taxifahrer könne sich wegen vieler Fahrten nicht zuverlässig erinnern. Eine tatsächliche Vernehmung fand nicht statt.

Die Akte zwingt zur revisionsrechtlichen Präzision: Rügebegründung, Protokolllage, Darlegung der Konnexität, Aufklärungsrüge und Sachrüge müssen sauber getrennt werden. Gleichzeitig ist eine mögliche Protokollberichtigung taktisch zu bewerten.

Zeitachse

Noch offene Widersprüche

Welche Aussage ist unmittelbare Wahrnehmung und welche nur Schlussfolgerung?

Ist der technische Befund zeitlich eindeutig der behaupteten Handlung zuzuordnen?

Gibt es alternative, aktenkundige Erklärungen für das belastende Indiz?

Sind Frist und Zustellung dokumentiert oder nur mündlich mitgeteilt?

Spalte 1	Spalte 2
12.02.2026	Urteil Landgericht Duisburg: fünf Jahre und sechs Monate
12.02.2026	Revision zu Protokoll eingelegt
20.04.2026	schriftliche Urteilsgründe zugestellt
20.05.2026	Fristende Revisionsbegründung
07.06.2026	Protokollberichtigung durch Vorsitzenden angeregt
18.06.2026	Erwiderung auf Berichtigungsvermerk vorbereitet

Ermittlungsakte Auszüge und Beweislage

Bundesgerichtshof über Landgericht Duisburg, 7 Kls 220 Js 1180/25 | Staatsanwaltschaft Duisburg, 220 Js 1180/25

Aktenauszug

Staatsanwaltschaft Duisburg, 220 Js 1180/25 führt die Sache derzeit mit Schwerpunkt auf: Verurteilung wegen schweren Raubes; Revision mit Verfahrens- und Sachrüge; Beweisantragsablehnung nach Paragraph 244 StPO.

Die Ermittlungsakte enthält bereits mehrere belastende Indizien, aber bei einzelnen Beweismitteln fehlen Rohdaten, Sicherungsvermerke oder Anschlussvernehmungen.

Für eine gerichts feste Bearbeitung müssen Blattstellen, Dateiherkunft und Beweisrichtung nachgetragen werden. Jede spätere Stellungnahme sollte sichtbar machen, was bewiesen ist, was nur behauptet wird und was noch aufgeklärt werden muss.

Beweismittelübersicht

Normanker

Paragraph 244 StPO

Paragraph 344 StPO

Paragraph 345 StPO

Paragraph 261 StPO

Paragraph 337 StPO

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Beweisantrag	Schriftsatz Verteidigung	konkretes Alibi	Protokollwortlaut verkürzt
Urteilsgründe	LG Duisburg	knappe Ablehnung	keine Vernehmung Taxifahrer
Taxi-App-Export	Fahrtenliste Nowak	Fahrt Bahnhof zur Tatzeit	GPS-Genauigkeit begrenzt
Video Getränkemarkt	Kamera 2	Tätergröße ungefähr passend	Gesicht unscharf
Mitangeklagter	Belastungszeuge	direkte Belastung	Kronzeugeninteresse möglich

Rechtliche Arbeitsnotiz

Bundesgerichtshof über Landgericht Duisburg, 7 KLS 220 Js 1180/25 | Staatsanwaltschaft Duisburg, 220 Js 1180/25

Rechtlicher Einstieg

Die Prüfung beginnt mit der Verfahrensrolle und dem konkreten Arbeitsprodukt: Haft, Einstellung, Schutzantrag, Anklageprüfung, Hauptverhandlung oder Rechtsmittel.

Danach werden Tatbestandsmerkmale, subjektiver Tatbestand und Beweisbarkeit getrennt. Eine plausible Verteidigungslinie ersetzt keinen Beweiswertvergleich; eine plausible Anklagehypothese ersetzt keine Lückenanalyse.

Normanker: Paragraf 244 StPO, Paragraf 344 StPO, Paragraf 345 StPO, Paragraf 261 StPO, Paragraf 337 StPO.

Arbeitsmatrix

Tatbestandsmerkmal: Welche konkrete Tatsache trägt es?

Beweismittel: Ist es original, vollständig, verwertbar und in sich konstant?

Gegenposition: Welches alternative Geschehen ist aktenkundig und nicht nur spekulativ?

Risiko: Welche Nebenfolge droht unabhängig vom Ausgang der Hauptsache?

Output: konkreter Antrag oder konkreter Entwurf, keine bloße Rechtsmeinung.

Nächster Schritt

Revisionsbegründung mit vollständiger Verfahrensrüge finalisieren, Protokollberichtigung beobachten und Sachrüge als Auffangnetz knapp, aber tragfähig formulieren.

Entwurf nächster Verfahrensschritt

Bundesgerichtshof über Landgericht Duisburg, 7 KLS 220 Js 1180/25 | Staatsanwaltschaft Duisburg, 220 Js 1180/25

Entwurfsziel

Revisionsbegründung mit vollständiger Verfahrensrüge finalisieren, Protokollberichtigung beobachten und Sachrüge als Auffangnetz knapp, aber tragfähig formulieren.

Textbaustein

In der Sache Staatsanwaltschaft Duisburg, 220 Js 1180/25 beantragen wir zunächst, die nachfolgend bezeichneten Unterlagen vollständig und in Originalqualität zur Akte zu nehmen beziehungsweise der Verteidigung zugänglich zu machen.

Die bisherige Aktenlage lässt eine abschließende Stellungnahme noch nicht zu, weil zentrale Beweismittel entweder nur zusammengefasst wiedergegeben oder technisch nicht nachvollziehbar dokumentiert sind.

Sobald die Nachlieferungen vorliegen, wird eine geordnete Stellungnahme nach Tatsachenkern, Beweiswert, rechtlicher Einordnung und Verfahrensziel eingereicht.

Konkrete Anträge und Bitten

Übersendung aller digitalen Originaldateien mit Metadaten und Sicherungsvermerken.

Mitteilung sämtlicher Zustelldaten, Ladungsdaten und noch offener Fristen.

Benennung ausstehender Gutachten und geplanter Vernehmungen.

Gelegenheit zur ergänzenden Stellungnahme nach vollständiger Akteneinsicht.

Taktischer Hinweis

Der Entwurf ist bewusst kurz gehalten. Er sichert den nächsten Schritt, ohne eine Sachversion festzuschreiben, die später nach Akteneinsicht korrigiert werden müsste.

Datei

PDF-Anhang: 09_originalanlage_behoerdenvermerk.pdf

Auszug Hauptverhandlungsprotokoll Landgericht Duisburg

Staatsanwaltschaft Duisburg, 220 Js 1180/25

12. Verhandlungstag, 05.02.2026, Beginn 09:12 Uhr, Ende 15:48 Uhr.

Verteidiger Dr. Falkenberg stellt Beweisantrag auf Vernehmung des Zeugen Karol Nowak, Taxifahrer, zum Aufenthaltsort des Angeklagten Candan am 18.11.2025 zwischen 21:10 Uhr und 21:35 Uhr.

Beschluss der Kammer: Antrag wird wegen Bedeutungslosigkeit abgelehnt. Das Beweisthema könne die Überzeugung der Kammer nicht beeinflussen, weil der Zeuge nur eine flüchtige Wahrnehmung gemacht haben könne.

Verteidigung widerspricht und bittet um Aufnahme des vollständigen Antrags in die Anlage zum Protokoll.

Feld	Eintrag
Bearbeiter	Staatsanwaltschaft Duisburg
Bezug	Revision nach abgelehntem Beweisantrag Duisburg
Nächster Schritt	Revisionsbegründung mit vollständiger Verfahrensrüge finalisieren, Protokollberichtigung